

Passi carrabili a raso - Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio-Sez.XVII Sentenza 691 del 03/02/2025

Importante sentenza che tratta la questione dei Passi Carrabili a raso. **La questione è riferita ancora al precedente prelievo TOSAP, tuttavia le considerazioni sono mutuabili, a maggior ragione, anche nell'attuale disciplina CUP.** Innanzi tutto i giudici, in relazione al motivo che vorrebbe solo i titolari di un formale atto di legittimazione all'occupazione quali soggetto passivo della TOSAP, significano che: *"il costante orientamento giurisprudenziale di merito che afferma il **pieno assoggettamento** alla TOSAP **anche delle mere occupazioni di fatto del suolo pubblico**. Una diversa interpretazione porterebbe, infatti, al paradossale risultato di assoggettare a tassazione i soli soggetti regolarmente legittimati all'occupazione del suolo pubblico, esonerandone invece quei soggetti che senza legittimazione alcuna parimenti occupano il suolo pubblico in via di mero fatto."* Sul merito della pretesa tributaria in contestazione, la Corte Tributaria ricostruisce il quadro normativo e l'orientamento della Corte di Cassazione in materia di presupposto degli accessi e dei passi carrabili "a raso": *"Nell'applicare tali norme, la Suprema Corte, a partire dal 2003, ha fissato il principio per il quale "in tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), ai sensi dell'art. 44, comma 8, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, gli accessi, carrabili o pedonali, posti a filo con il manto stradale, per i quali sia stato rilasciato apposito cartello segnaletico di divieto di sosta, sono soggetti alla tassa, determinata con tariffa ordinaria, ridotta fino al 10 per cento. Da un lato, infatti, l'art. 3, comma 60, della L. 28 dicembre 1995, n. 549, nell'abrogare il comma 7 del citato art. 44, ha soltanto inteso eliminare (per evitare dubbi interpretativi) la regola generale della non imponibilità degli accessi a filo con il manto stradale, ma, mantenendo fermo il comma 8 (che richiama il comma precedente), ne ha conservato l'imponibilità nel caso del rilascio del cartello di divieto di sosta, e, dall'altro, siffatti accessi a raso, muniti del detto cartello, configurano una sottrazione del bene*

all'uso pubblico (e, quindi, un'occupazione tassabile), con correlativo vantaggio per il proprietario, derivante dall'esistenza del divieto di sosta per gli altri" (Cass. n. 18557/2003; conforme, Cass. n. 17717/2009))." Dopo i richiami ad altre sentenze (Cass. n. 8106/2004, Cass. n. 16913/2007, Cass. n. 25345/2020), tutte orientate nel ritenere soggette al pagamento i passi carrabili che presentano una modifica intesa ad agevolare l'accesso veicolare e quelli per i quali è stato richiesto l'esposizione del cartello di divieto di sosta, la Corte tributaria regionale del Lazio scrive:

"Ne discende pertanto che, sono esclusi dalla TOSAP soltanto gli accessi o i varchi a filo con il manto stradale, realizzati con portoni e cancelli che si aprono direttamente sulla pubblica strada e che mancano di opere tali da rendere concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico (c.d. accessi a raso), a meno che si configurino come passi carrabili rispetto ai quali il contribuente abbia chiesto ed ottenuto dal Comune - ai sensi dell'art. 44, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, cit. e dell'art. 22 C.d.S. - l'apposizione del cartello di divieto di sosta che configura una sottrazione del bene all'uso pubblico, con correlativo vantaggio per il proprietario, derivante dall'esistenza del divieto di sosta per gli altri e, quindi, un'occupazione di suolo pubblico tassabile." [wpdm_package id='1519']

Allegati



Allegato

